

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5739/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย จอ น หรือ แดง สาย เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 163, มาตรา 176

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาลักทรัพย์ จำเลยให้การรับสารภาพระหว่างนัดฟังคำพิพากษา โจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอให้นำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในในอีกคดีหนึ่งมาบวกด้วยศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและสำเนาคำร้องให้จำเลย แต่ไม่ปรากฏว่ามีการสอบถามจำเลยและส่งสำเนาคำร้องให้จำเลย ดังนี้ข้อที่จำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษและรอการลงโทษในอีกคดีหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แยกได้ต่างหากจากที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำความผิดซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพ จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องสืบพยานให้ได้ความตามคำร้อง หากโจทก์เห็นว่าคำให้การของจำเลยที่ศาลจดไว้ยังไม่ชัดเจนโจทก์ก็ชอบที่จะขอให้ศาลสอบจำเลยเพิ่มเติมหรือแถลงขอสืบพยานต่อไป เมื่อโจทก์มิได้ดำเนินการอย่างใดจนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วจะอ้างว่าศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาไปโดยไม่ชอบหาได้ไม่ คดีไม่มีเหตุที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 และขอให้นำโทษจำคุกที่รอไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ จำเลยให้การ

รับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 4 เดือนโดยมิได้นำโทษจำคุกที่รอมาบวกด้วย
โทษกึ่งอุทธรณ์ขอให้ให้นำโทษจำคุกที่รอมาบวกในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โทษกึ่ง
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โทษกึ่งฎีกาว่า เมื่อโทษกึ่งยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องขอให้
นำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอื่นมาบวกกับโทษในคดีนี้และศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
อนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องแล้วชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องสอบถามจำเลยในข้อที่โทษกึ่งเพิ่ม
เติมฟ้องว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ การที่ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการดังกล่าว
จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ชอบที่จะพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ แล้วย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาสอบถาม
จำเลยในข้อเคยต้องโทษแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า มีเหตุ
ที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาใหม่หรือไม่พิเคราะห์แล้ว
ข้อเท็จจริงได้ความว่า โทษกึ่งยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2530 จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทำการสืบ
เสาะและพินิจโดยให้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 ในวันที่
20 พฤษภาคม 2530 โทษกึ่งยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดของศาลอาญา ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5457/2529 ให้จำคุก 5 เดือน
ปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ในระหว่าง 1 ปี จำเลยมากระทำ
ผิดคดีนี้อีกขอให้ให้นำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษในคดีนี้
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยไม่ปรากฏว่ามีการสอบถาม
จำเลยและส่งสำเนาคำร้องให้จำเลย เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยคน
เดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5457/2529 ของศาลอาญา และศาลดัง
กล่าวได้พิพากษาลงโทษและรอการลงโทษจำเลยไว้ในกำหนดเวลา 1 ปีนั้น เป็น
ข้อเท็จจริงที่แยกออกได้ต่างหากจากข้อเท็จจริงที่โทษกึ่งบรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำ
ผิดในคดีนี้และเป็นข้อเท็จจริงที่โทษกึ่งจะต้องมีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏดังนั้นเมื่อศาล

ชั้นต้นมิได้สอบจำเลยว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5457/2529 ของศาลอาญาหรือไม่ จะถือว่าจำเลยให้การรับสารภาพตามคำร้องดังกล่าวหาได้ไม่ จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องสืบพยานให้ได้ความตามคำร้อง หากโจทก์เห็นว่าคำให้การของจำเลยที่ศาลจดไว้ นั้นยังไม่ชัดเจน และศาลชั้นต้นมิได้สอบจำเลยเพิ่มเติมในข้อนี้ โจทก์ก็ชอบที่จะขอให้ศาลสอบจำเลยหรือแถลงขอสืบพยานต่อไปได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ดำเนินการอย่างใด จนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว จะอ้างว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไปโดยมิชอบหาได้ไม่ คดีจึงไม่มีเหตุที่จะ ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาสอบถามคำให้การจำเลยเพิ่มเติมตามที่ โจทก์ฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ